

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2062/2535

นาง จันหรือจันท์ พาทองหรือไชย จ้าว

นาย ดำ หรือ คำ พา ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1471, มาตรา 1474

จำเลยได้ที่ดินมาโดยบิดาจำเลยยกให้ แม้จะเป็นการยกให้ในระหว่างสมรสแต่เมื่อการยกให้มิได้ทำเป็นหนังสือระบุว่าให้เป็นสินสมรส ที่ดินจึงตกเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1471(3) ส่วนที่มาตรา 1474 วรรคสอง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั้น จะต้องเป็นกรณีที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินเป็นสินส่วนตัวโดยแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยแล้ว จึงไม่อาจนำอ้างมาใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยต่อมาปี 2529 จำเลยได้อุปการะเลี้ยงดูยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาและจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปอยู่กับภริยาใหม่เกินกว่า 1 ปี ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ตามสมควรระหว่างที่อยู่กินกับจำเลยมีสินสมรสปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินสมรสเอกสารท้ายฟ้องรวมเป็นเงินประมาณ 174,700 บาท ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนและให้จำเลยแบ่งสินสมรสรวมทั้งแบ่งแยกและโอนที่ดินตามบัญชีทรัพย์สินสมรสเอกสาร

ท้ายฟ้อง ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ยอมก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน กับให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สืบตามบัญชีทรัพย์เอกสารท้ายฟ้องรายการที่ 4 ไม่มีส่วนทรัพย์สินอื่นนอกจากนี้ก็มีใช้สินสมรสแต่เป็นทรัพย์ที่บิดาจำเลยยกให้เป็นสินส่วนตัวของจำเลย และจำเลยได้ขายสินส่วนตัวขึ้นมา โจทก์ไม่มีสิทธิขอแบ่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลยแบ่งสินสมรสตามบัญชีทรัพย์สินสมรสเอกสารท้ายฟ้องรายการที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 10 ให้โจทก์กึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะทรัพย์รายการที่ 5 ถึงที่ 10 หากจำเลยไม่แบ่งให้โจทก์ ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นนี้คงมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาแต่เพียงว่าที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 10 เป็นสินสมรสจริงหรือไม่ ข้อนี้โจทก์นำสืบว่าทั้งโจทก์และจำเลยได้ร่วมกันบุกเบิกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน

จำเลยนำสืบว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมี ส.ค.1 แล้วเดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนายคำพา พาทอง บิดาจำเลย ต่อมาในปี 2529 บิดาจำเลยยกที่ดินพิพาทให้จำเลยกับน้องชาย จำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ระหว่างที่อยู่กินเป็นสามีภริยากับโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์นำสืบว่า ที่ดินพิพาทได้มาโดยโจทก์จำเลยร่วมกันบุกเบิก
เข้าทำประโยชน์ในระหว่างที่เป็นสามีภริยากันนั้น กลับได้ความจากนายส่วน ปัญญา
สงค์ พยานโจทก์เองว่าที่ดินพิพาทเดิมบิดาจำเลยเป็นผู้ทำประโยชน์ ต่อมาจำเลยกับ
น้องชายเข้าทำประโยชน์ต่อเข้าใจว่าบิดาจำเลยยกให้ ซึ่งความข้อนี้จึงเชื่อมกับข้อ
เท็จจริงที่จำเลยนำสืบ เพราะปรากฏตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสาร
หมาย จ.10 ว่า ที่ดินพิพาทมีชื่อจำเลยกับน้องชายถือสิทธิร่วมกัน ต่อมาจึงได้มีการ
แบ่งในนามเดิมให้กับน้องชายจำเลยไปปรากฏตามสารบัญญัติทะเบียนในเอกสาร
หมาย จ.10 ศาลฎีกาเห็นว่านอกจากพยานโจทก์จะเบิกความเชื่อมกับพยานจำเลย
แล้ว พยานจำเลยก็สอดคล้องรับกันกับเอกสาร จึงรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่จำเลย
นำสืบว่า จำเลยได้ที่ดินพิพาทมาโดยบิดาจำเลยยกให้ แม้จะเป็นการยกให้ในระหว่าง
สมรสแต่เมื่อการยกให้มิได้ทำเป็นหนังสือระบุว่าเป็นสินสมรสที่ดินพิพาทจึงตกเป็น
สินส่วนตัวตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471(3) ที่โจทก์
ฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1474 วรรคสอง นั้น เห็นว่าตามบทบัญญัติที่โจทก์อ้างต้องเป็นกรณีที่สงสัยว่า
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ใช่ จึงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส แต่
ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวโดยแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยจึงไม่
อาจนำบทบัญญัติตามที่โจทก์อ้างมาใช้บังคับได้ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษาต้องกันมา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ